

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제21-경영지원-13호

제 목 통근버스 운행용역 대가지급관리 미흡

소관부서 ▲▲▲▲▲▲▲실 ○○○○○○

조치부서 ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○ 관리부는 직원들의 출퇴근 교통편을 지원하기 위해 통근버스를 운영하고 있으며, 통근버스 운행용역을 수행할 계약자를 선정하여 버스 및 운행서비스를 제공받고 있다.

상기 통근버스 운행용역은 분당선 야탑역 ↔ ○○○○○○ 사옥 구간을 출·퇴근시 주중 각 2회 왕복 운행을 과업으로 하고 있고, 통근버스 운행용역 계약 현황은 아래 【표1】 과 같다.

【표 1】 ○○○○○○ 통근버스 임차용역 현황

계약번호	계약명	계약기간	계약금액	계약상대자
*****	2020년도 ○○○○○○ 통근버스 운행용역	'20.01.01.~'21.12.31	175,240,560원	(주) ▶▶▶▶▶▶▶▶

* 출처 : 전자조달시스템의 계약현황 자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제21조(검사)에 따르면 용역담당직원은 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당

함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.

「용역계약일반조건」 제24조(일반적 손해)에 따라 계약상대자는 계약의 수행 중 용역목적물 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 당공사의 부담으로 한다.

또한, 행정안전부 계약질의회신¹⁾에 따르면, 용역 계약일반조건에서 손해의 의미는 원칙적으로 과업수행 과정에서 발생한 손해를 의미한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●● 관리부는 수도권외의 감염병(Covid-19) 확산에 따라 직원들의 감염 예방을 위해 '20.12.14.부터 '21.2.14.까지 41일간 통근버스 운행용역을 중지하였으며, 아래 【표2】와 같이 미 운행기간에 해당하는 대가 전액을 지급하였다.

【표2】 운행중지 기간 중 대가 지급 현황

미운행 기간		대가 지급액
2020.12.14. ~ 2021.02.14. (41일)	'20.12월 : 13일	41일(지급일수) × 321,189원(1일 단가) = 13,168,749 원 (VAT포함)
	'21. 1월 : 20일	
	'21. 2월 : 8일	

* 출처 : ●●●●● 관리부 제출자료 및 확인서 재구성

그러나 계약의 수행과 관련 없는 용역중지 기간 동안 계약상대자가 입은 손실은 원칙적으로 손해로 볼 수 없으며, 국가 정책적 상황 등을 감안, 계약내용 등을 종합적으로 검토하였을 때 고정비에 해당하는 손실 일부에 대하여 지급함이 타당하다.

1) 행안부 계약질의회신('21.10.1.) : 용역계약일반조건상 손해는 원칙적으로 과업수행 과정에서 발생한 손해를 의미. 다만 코로나19 확산 방지를 위해 국가 정책적으로 통근·통학버스의 운행이 중단된 상황에서 계약 당사자간의 협의에 따라 이행한 부분 중 객관적인 자료에 따라 이미 수행되었음이 판명되거나 계약상대자 책임 없는 사유로 인해 발생한 경우 계약내용 등을 종합 검토하여 손해로 볼 수 있을 것으로 사료됨

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●●●● 관리부는 국토교통부²⁾ 및 경기도³⁾ 공문을 근거로 미 운행기간 대가 전액을 지급하였다고 답변하였다.

그러나 국토교통부는 계약 관련 규정에 따라 계약상대자의 책임 없는 손해를 발주기관이 부담토록 하고 있으므로 운행중단에 따라 발생한 손실에 대하여 일부 지원함으로써 운수업계의 경영난 극복을 위한 협조를 요청하였다. 따라서 감염병 확산에 따른 이례적 상황을 감안하더라도 계약상대자의 이익 보전이 아닌 손실에 대한 금액을 지급함이 타당하다.

이에 대해 ●●●●● 관리부는 문제점을 인식하여 전액 지급한 대가 13,168,749원 중 계약상대자와 협의를 통해 고정비 9,014,547원을 제외한 나머지 금액인 4,154,202원에 대하여 즉시 환수조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●●장은 통근버스 미 운행기간에 지급한 대가 중 과다 지급한 4,154,202원을 조속한 시일 내 환수하시기 바랍니다. (시정-환수)

2) 국토교통부 대중교통과-2067(2020.04.08.) “코로나19 관련 통근·통학버스 운행 중단 등에 대한 손실지원 협조 요청”
- 주요내용 : 불가항력으로 발생한 계약상대자의 책임없는 손해는 발주기관이 부담하도록 명시되어 있으므로 운행중단에 따른 손실이 일부 지원되어 업계의 경영난 극복을 위해 적극 협조해 주시기 바람

3) 경기도 버스정책과-7767(2020.04.09.) “코로나19 관련 통근·통학버스 운행 중단 등에 대한 손실지원 협조 요청”